APOSTILA DO PARTICIPANTE

JORNADA TRIBUTÁRIA DA TEN – 2026

Reforma tributária do consumo, benefícios fiscais e transição na indústria de torres eólicas

CBS, IBS e Imposto Seletivo; créditos e não cumulatividade; o destino do Convênio ICMS 101/97, do diferimento, do Desenvolve e da SUDENE; saldos credores; controles internos, contratos e agenda de 2026.

CARGA HORÁRIA	16 horas – 17 e 18 de outubro de 2026
LOCAL	UNOPAR Jacobina – Jacobina/BA
INSTRUTOR	Prof. Josedilson Amorim – JHA Consulting
BASE NORMATIVA	Legislação vigente em outubro de 2026

SUMÁRIO

01	Apresentação
02	Módulo 1 – Operações TEN, tributação atual e mapa de benefícios
03	Módulo 2 – CBS, IBS, créditos e efeito no Lucro Real
04	Módulo 3 – Transição, benefícios e créditos acumulados
05	Módulo 4 – Controles internos, contratos e agenda 2026
06	Respostas às cinco perguntas da equipe TEN
07	Glossário

01 APRESENTAÇÃO

Esta apostila acompanha a Jornada Tributária da TEN. Ela foi escrita para quem lida no dia a dia com requisições de compra, recebimento de materiais, notas fiscais, faturamento, contabilidade, pessoal, serviços contratados e contratos, e precisa entender o que a reforma tributária do consumo muda na operação de uma indústria de torres eólicas instalada na Bahia.

O texto segue a ordem dos quatro módulos do treinamento. Cada módulo traz a explicação do tema, um caso resolvido, uma síntese e um quadro legal com as normas que fundamentam o conteúdo. Ao longo do material, separamos três coisas que costumam se misturar nas discussões sobre a reforma: o que a **lei determina**, o que é **interpretação** razoável da lei e o que é **hipótese** de cálculo usada para fins didáticos.

Os valores dos casos são **ilustrativos**. Foram escolhidos para facilitar as contas em sala e não representam preços, custos ou carga tributária reais da TEN. A alíquota de referência de 26,5% para IBS e CBS também é uma premissa didática: as alíquotas definitivas serão fixadas em resolução do Senado e em leis de cada ente.

Premissas usadas nos casos

Premissa	Valor adotado
Preço de venda de uma torre (conjunto de tramos)	R$ 3.000.000,00, sem IPI (NCM 7308.20.00, alíquota zero)
Chapa de aço por torre (NCM 7308.90.10), comprada de usina em Minas Gerais	R$ 800.000,00, isenta de ICMS (Convênio 101/97, cl. 1ª, XIV e § 2º)
Demais insumos nacionais tributados por torre (tintas, consumíveis de solda, fixadores)	R$ 200.000,00, ICMS interestadual de 7% (MG ou SP)
Demais insumos por torre, em sua maior parte importados	R$ 200.000,00, com ICMS diferido (art. 286, LXXVII, do RICMS/BA)
PIS/Cofins não cumulativos	9,25% sobre a receita e sobre os insumos (simplificação didática: na importação, PIS/Cofins-Importação tem alíquotas próprias)
Alíquota de referência IBS + CBS (2033)	26,5% (CBS 8,8% + IBS 17,7%)

Premissa	Valor adotado
Volume de produção	4 torres por mês

02 MÓDULO 1 – OPERAÇÕES TEN, TRIBUTAÇÃO ATUAL E MAPA DE BENEFÍCIOS

Antes de discutir o que muda, é preciso ter clareza sobre como a operação é tributada hoje e onde estão os ganhos fiscais da empresa.

Perguntas da equipe tratadas neste módulo: base para todas as perguntas.

1.1 O mapa de operações da TEN

A TEN fabrica torres de aço para aerogeradores no estabelecimento de Jacobina, às margens da BR-324. A operação típica envolve a compra de chapas de aço, hoje de usinas em Minas Gerais e São Paulo, de flanges, parafusos, tintas, consumíveis e gases, em boa parte importados, a industrialização em tramos e a entrega da torre a parques eólicos. Os compradores são, em regra, sociedades de propósito específico (SPEs) do Lucro Real.

A torre chega ao cliente por dois caminhos. Na **venda**, a TEN compra os materiais e fatura a torre pronta. Na **industrialização por encomenda**, que hoje responde pela maior parte do faturamento, o encomendante adquire parte dos materiais, que chegam à fábrica por sua conta e ordem (CFOP 2924); a TEN aplica também material próprio, fatura o valor da industrialização (CFOP 5125) e devolve o material recebido incorporado à torre (CFOP 5925). Nos dois casos a torre tem a mesma NCM, 7308.20.00.

A torre responde por cerca de 90% da receita. O restante se divide entre partes e peças (3%), serviços de campo (3%), armazenagem (3%) e sucata (1%). Cerca de 70% das vendas são internas, na Bahia, e 30% vão para outros Estados, principalmente Rio Grande do Norte, Ceará, Piauí e Maranhão. Os serviços de campo são faturados separadamente da torre.

Cada uma dessas operações tem um tratamento tributário próprio hoje e terá outro no novo sistema. Por isso o treinamento começa pelo mapa: é a partir dele que se identifica onde está o débito, onde está o crédito e onde estão os benefícios.

Operação	Tributação atual (regra geral)	Ponto de atenção
Compra de chapa (NCM 7308.90.10)	ICMS isento (Convênio 101/97, cl. 1ª, XIV e § 2º), sem crédito; PIS/Cofins com crédito	Isenção condicionada à NCM e ao destino à fabricação da torre
Demais insumos nacionais de MG ou SP	ICMS interestadual de 7%, com crédito; PIS/Cofins com crédito	Principal origem atual do crédito de ICMS que pode não ser absorvido
Importação de insumos	ICMS da importação diferido (art. 286, LXXVII e § 1º-A, do RICMS/BA)	Não gera crédito; antes do diferimento, era a maior fonte de saldo credor
Compra de insumos na Bahia	ICMS diferido (art. 286, LXXVII); volume pequeno, abaixo de 5% das compras	Não gera crédito; o imposto fica para etapa posterior
Venda da torre	ICMS isento (Convênio 101/97), com manutenção do crédito; IPI zero; PIS/Cofins 9,25%	Saída sem débito de ICMS

Operação	Tributação atual (regra geral)	Ponto de atenção
Industrialização por encomenda	Material do encomendante recebido (2924) e devolvido (5925) sem débito; valor da industrialização (5125) com ICMS isento, IPI zero e PIS/Cofins 9,25%	A base do PIS/Cofins é o valor cobrado pela industrialização; o crédito do material remetido é do encomendante
Partes, peças e outras saídas	Isenção quando enquadradas no Convênio 101/97; peças de revenda, sucata, caldeiraria para mineração e anéis adaptadores vendidos à parte saem tributados	Classificação fiscal define o tratamento
Serviços de campo e armazenagem	ISS recolhido em Jacobina: conserto (item 14.01) e armazenagem (item 11.04) da lista da LC nº 116/2003	Faturamento separado da torre
Ativo imobilizado e importação	ICMS da importação e DIFAL diferidos pelo Desenvolve; quando há ICMS destacado, crédito em 1/48 pelo CIAP	Sem CIAP escriturado, o crédito do ativo não é aproveitado
Uso e consumo de outra UF	DIFAL devido à Bahia, sem crédito	Hoje compensado com saldo credor de ICMS

1.2 O ICMS nas operações de hoje

O ICMS é um imposto estadual, cobrado “por dentro”, com alíquota interna de 20,5% na Bahia para a regra geral. Nas operações interestaduais entre contribuintes, aplica-se a alíquota fixada pelo Senado: 7% quando a mercadoria sai do Sul ou do Sudeste (exceto Espírito Santo) para o Nordeste, 12% nas demais rotas, inclusive nas saídas da Bahia para qualquer Estado, e 4% para produtos importados ou com conteúdo de importação acima de 40%.

Cada rota tem suas condições. A chapa de aço própria para a torre (NCM 7308.90.10) chega isenta, pelo Convênio 101/97 (cl. 1ª, XIV e § 2º), e por isso não gera crédito. A isenção depende da classificação: chapa simplesmente laminada, sem preparo para a torre, tende a ficar no capítulo 72 e a vir tributada. Os demais insumos nacionais tributados, como tintas, consumíveis de solda e fixadores, chegam de Minas Gerais ou de São Paulo com 7% de ICMS destacado. O insumo importado pela própria TEN tem o ICMS da importação diferido; se for importado por uma trading de outro Estado e revendido à TEN, chega com 4%. O insumo comprado de fornecedor baiano chega com o imposto diferido.

Rota de venda	Torre e partes do Convênio 101/97	Peça, sucata ou item tributado
Bahia (cerca de 70% das vendas)	Isenta, com manutenção do crédito	Alíquota interna da Bahia
Bahia → RN, CE, PI e MA	Isenta, com manutenção do crédito; sem DIFAL, porque o Convênio vale em todas as UFs	Interestadual de 12% (4% se importada ou com conteúdo de importação acima de 40%); DIFAL ao Estado de destino quando o comprador usar o bem como ativo ou consumo

O DIFAL também aparece nas compras: quando a TEN adquire de outro Estado material de uso e consumo ou bem do ativo, deve à Bahia a diferença entre a alíquota interna e a interestadual. No ativo, o Desenvolve difere esse valor; no uso e consumo, ele é pago, e hoje a TEN o compensa com o saldo credor.

O crédito de ICMS segue a lógica do crédito físico: só gera crédito o que se integra ao produto ou é consumido no processo, além do ativo imobilizado e de algumas hipóteses legais. Material de uso e consumo continua sem crédito. No ativo, o crédito é apropriado em 48 parcelas mensais, controladas no CIAP (LC nº 87/1996, art. 20, § 5º). Ele só existe quando houve ICMS destacado ou pago na aquisição; nas compras com diferimento do Desenvolve, não há imposto a creditar.

1.3 IPI, PIS/Cofins e ISS

A torre está classificada na NCM 7308.20.00, com alíquota zero de IPI na TIPI. Esse detalhe tem consequência direta: o Convênio ICMS 101/97 só isenta o produto quando ele é isento ou tributado à alíquota zero de IPI. A TEN continua sendo contribuinte do IPI e cumprindo as obrigações acessórias, mesmo sem imposto a pagar na venda da torre.

Como a torre sai com alíquota zero e parte dos insumos nacionais chega com IPI destacado, a TEN acumula **saldo credor de IPI**. A Lei nº 9.779/1999, art. 11, permite usar o saldo acumulado em cada trimestre-calendário, que não puder ser absorvido por débitos, em ressarcimento ou em compensação com outros tributos federais, nos termos dos arts. 73 e 74 da Lei nº 9.430/1996.

No PIS e na Cofins, a TEN está no regime não cumulativo, com alíquota conjunta de 9,25% sobre a receita e crédito sobre insumos, energia, depreciação de máquinas e outras hipóteses da lei. O conceito de insumo, depois do julgamento do STJ no REsp 1.221.170, segue os critérios de essencialidade e relevância. Nos serviços de campo, incide o ISS, de competência municipal. Pela regra geral da LC nº 116/2003 (art. 3º), o imposto é devido no local do estabelecimento prestador, e por isso o conserto (item 14.01) é recolhido em Jacobina. A armazenagem (item 11.04) é devida no local do armazenamento (art. 3º, XVII), que também é Jacobina.

1.4 O mapa de benefícios da TEN

A TEN reúne um conjunto de benefícios estaduais e federais que, somados, explicam boa parte da sua competitividade. O quadro abaixo resume cada um: tributo, ganho, condição e prazo. A transição de cada um deles é estudada no Módulo 3.

Benefício	Tributo	Ganho e condição	Prazo
Convênio ICMS 101/97	ICMS	Isenção na saída de torres (7308.20.00), partes (7308.90.90) e, quando destinados à fabricação de torres, chapas, cabos e anéis de modelagem; exige IPI isento ou zero	Até 31/12/2028
RICMS/BA, art. 264, XIX	ICMS	Permite manter o crédito das entradas vinculadas às saídas isentas pelo Convênio 101/97	Acompanha o Convênio
RICMS/BA, art. 286, LXXVII	ICMS	Diferimento na compra interna e na importação de insumos por fabricante de torre eólica, exceto energia elétrica; vale também para mercadoria não produzida na Bahia	Até 31/12/2032
Desenvolve – Resolução nº 40/2018	ICMS	Diferimento do ICMS na importação e do DIFAL de bens do ativo fixo, onde está o ganho efetivo para a TEN; a dilação de 72 meses do saldo devedor depende de haver saldo devedor, o que a venda de torres isentas praticamente não gera	12 anos a partir de 01/07/2018

Benefício	Tributo	Ganho e condição	Prazo
SUDENE	IRPJ	Redução de 75% do IRPJ sobre o lucro da exploração e reinvestimento de 30% do IRPJ devido; só gera ganho quando há lucro da exploração	Laudo de 2016: anos-calendário de 2016 a 2025; novo laudo de modernização pedido em 2026
Ex-tarifário	II (e reflexos)	Redução do Imposto de Importação para bens de capital sem produção nacional	Prazo da resolução Gecex
Lei do Bem	IRPJ e CSLL	Exclusões adicionais de gastos com P&D; depende de lucro fiscal e de projeto de P&D	Sem prazo final

Dois pontos merecem destaque. O diferimento do art. 286, LXXVII, foi incluído pelo Decreto nº 21.965/2023, editado com base na adesão permitida pela LC nº 160/2017 e pelo Convênio ICMS 190/2017 ao tratamento concedido por Pernambuco. E o Desenvolve da TEN não reduz o imposto: ele adia o pagamento. Como a torre sai isenta, a TEN não forma saldo devedor de ICMS, e a dilação de 72 meses fica sem uso. O valor do programa está no diferimento do ICMS na importação e do DIFAL dos bens do ativo, que evita o desembolso no momento do investimento.

1.5 Caso 1 – A torre isenta e o crédito que se acumula

A TEN compra R$ 800.000 de chapa de aço própria para a torre (NCM 7308.90.10), isenta pelo Convênio 101/97 (cl. 1ª, XIV e § 2º), R$ 200.000 de outros insumos nacionais tributados, como tintas, consumíveis de solda e fixadores, de São Paulo, com 7% de ICMS, e importa R$ 200.000 de insumos com o ICMS da importação diferido, para fabricar uma torre vendida por R$ 3.000.000 a um parque eólico. A saída é isenta pelo Convênio 101/97, com manutenção do crédito pelo art. 264, XIX, do RICMS/BA.

Memória de cálculo	Valor (R$)
ICMS na compra da chapa (NCM 7308.90.10) – isenta (Conv. 101/97, cl. 1ª, XIV)	0,00
ICMS nos demais insumos nacionais (7% × R$ 200.000) – crédito	14.000,00
ICMS na importação dos insumos – diferido	0,00
ICMS na venda da torre – isenta	0,00
Crédito de ICMS que sobra por torre	**14.000,00**
Saldo credor acumulado em 12 meses (4 torres/mês)	**672.000,00**
PIS/Cofins sobre a venda (9,25% × R$ 3.000.000)	277.500,00
(–) Crédito de PIS/Cofins sobre insumos (9,25% × R$ 1.200.000)	(111.000,00)
PIS/Cofins a recolher por torre	**166.500,00**

O resultado mostra a fotografia típica de um fabricante de bens isentos: quase nenhum ICMS a recolher e um saldo credor que cresce mês a mês. Esse saldo tem valor econômico quando é usado. Na TEN, ele serve para pagar o DIFAL das compras de uso e consumo e, com autorização da SEFAZ-BA, o ICMS na importação de materiais de

uso e consumo. Os saldos maiores acumulados ao longo dos anos são transferidos a terceiros, nos termos do RICMS/BA. Parado na escrita fiscal, o saldo perde valor com o tempo.

A origem do crédito também mudou. Antes do Decreto nº 21.965/2023, a maior parte do saldo credor vinha do ICMS pago na importação de insumos. Com o diferimento do art. 286, LXXVII, esse imposto deixou de ser pago na entrada, e o saldo passou a crescer bem menos. Como a chapa chega isenta, hoje o saldo cresce com o ICMS dos demais insumos nacionais tributados, vindos de outros Estados, e da energia elétrica consumida na industrialização.

EM SÍNTESE

Hoje a TEN recolhe pouco ICMS porque a torre é isenta, e acumula crédito porque compra insumos tributados de outros Estados sem ter débito na saída. A chapa, maior item de custo, chega isenta. O PIS/Cofins é o principal tributo sobre consumo efetivamente pago. É essa estrutura que a reforma vai alterar.

QUADRO LEGAL DO MÓDULO 1

Tema	Norma	O que estabelece	Fonte
Isenção da torre	Convênio ICMS nº 101/1997, cl. 1ª, XI e XIII; § 1º	Isenta torres e partes, condicionada a IPI isento ou zero; prorrogado até 31/12/2028 pelo Convênio 156/2017	CONFAZ
Manutenção do crédito	RICMS/BA (Dec. nº 13.780/2012), art. 264, XIX	Isenção com possibilidade de manter o crédito das entradas vinculadas	CONSEF/BA
Diferimento dos insumos	RICMS/BA, art. 286, LXXVII e § 1º-A, incluídos pelo Dec. nº 21.965/2023	Diferimento na saída interna e na importação de insumos para fabricante de torre, até 31/12/2032	Decreto BA nº 21.965/2023 (DOE/BA)
Desenvolve	Lei BA nº 7.980/2001; Dec. nº 8.205/2002; Resolução nº 40/2018	Diferimento na importação e no DIFAL de ativo fixo; dilação de 72 meses; 12 anos de fruição	DOE/BA de 21/06/2018
IPI da torre	TIPI, NCM 7308.20.00	Alíquota zero	Receita Federal
Saldo credor de IPI	Lei nº 9.779/1999, art. 11	Saldo trimestral não absorvido pode ser ressarcido ou compensado (Lei nº 9.430/1996, arts. 73 e 74)	Planalto
ISS	LC nº 116/2003, art. 3º, caput e XVII; itens 11.04 e 14.01	ISS no estabelecimento prestador, salvo exceções; armazenagem no local do armazenamento	Planalto
Lei do Bem	Lei nº 11.196/2005, arts. 17 a 26	Incentivos a P&D no IRPJ e na CSLL	Planalto

03 MÓDULO 2 – CBS, IBS, CRÉDITOS E EFEITO NO LUCRO REAL

Como funciona o novo sistema e o que muda na conta da torre quando ICMS, PIS e Cofins dão lugar ao IBS e à CBS.

Perguntas da equipe tratadas neste módulo: pergunta 1 – ganhos ou perdas no Lucro Real.

2.1 A arquitetura da reforma

A Emenda Constitucional nº 132/2023 substituiu cinco tributos sobre o consumo por um modelo de IVA dual. A **CBS**, federal, substitui o PIS e a Cofins. O **IBS**, de Estados e Municípios, substitui o ICMS e o ISS. O **IPI** tem a alíquota reduzida a zero a partir de 2027, exceto para produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus. O **Imposto Seletivo** incide sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.

A Lei Complementar nº 214/2025 trouxe as normas gerais de IBS, CBS e Imposto Seletivo. A Lei Complementar nº 227/2026 instituiu o Comitê Gestor do IBS, regulou o processo administrativo do novo imposto e disciplinou a transição dos saldos credores de ICMS, além de alterar diversos dispositivos da LC nº 214.

Sai	Entra	Quando
PIS e Cofins	CBS	Extintos em 2027
IPI	Alíquota zero (exceto ZFM) e Imposto Seletivo	A partir de 2027
ICMS	IBS (parcela estadual)	Redução gradual de 2029 a 2032; extinção em 2033
ISS	IBS (parcela municipal)	Redução gradual de 2029 a 2032; extinção em 2033

2.2 Incidência, base e local da operação

IBS e CBS incidem sobre operações onerosas com **bens e serviços**, inclusive direitos e bens imateriais (LC nº 214, art. 4º). A distinção entre mercadoria e serviço, que hoje separa ICMS e ISS, perde importância: a mesma regra vale para a torre e para o serviço de montagem.

O tributo é cobrado **"por fora"**: não integra a própria base de cálculo, e o valor fica destacado no documento fiscal. Também não compõem a base o IPI, o ICMS, o ISS, o PIS e a Cofins durante a transição (LC nº 214, art. 12).

A apuração também muda de forma. Hoje o ICMS e o ISS são apurados por estabelecimento. No IBS e na CBS, a apuração **consolida as operações de todos os estabelecimentos** do contribuinte, e o pagamento e o pedido de ressarcimento são centralizados em um único estabelecimento (LC nº 214, art. 42). Para a TEN, com matriz em Belo Horizonte e fábrica em Jacobina, os débitos e créditos das duas unidades passam a formar uma só conta. O local de cada operação continua a definir qual Estado e qual Município recebem o IBS.

A cobrança é no **destino**. Para bem móvel material, a operação ocorre no local da entrega ou da disponibilização ao destinatário (LC nº 214, art. 11). Uma torre entregue em um parque no Piauí gera IBS para o Piauí e para o município do parque, com a alíquota desses entes, e não mais para a Bahia. Para serviços executados fisicamente, como montagem e manutenção no parque, o local é o da prestação.

2.3 Os serviços da TEN: do ISS em Jacobina ao IBS no local do serviço

Hoje o ISS dos serviços de campo e da armazenagem é recolhido em Jacobina. No IBS, o critério muda. O serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material tem como local o da prestação (LC nº 214, art. 11, V); o serviço prestado fisicamente sobre bem imóvel tem como local o do imóvel (art. 11, II). Um conserto feito em um tramo dentro da fábrica continua em Jacobina; uma manutenção executada no parque, no Ceará, passa a gerar IBS para o Ceará e para o município do parque.

A torre instalada sobre a fundação pode ser vista como parte do imóvel. Nesse caso, a manutenção feita nela seria um serviço sobre bem imóvel, com o mesmo resultado prático: o IBS vai para o local do parque. Essa é uma **interpretação**, e o enquadramento precisa constar da ordem de serviço. A armazenagem de bens do cliente no pátio da TEN tende a permanecer em Jacobina se for tratada como serviço sobre bem móvel; se cair na regra geral (art. 11, X), o local passa a ser o do domicílio do adquirente.

> **ATENÇÃO NA PRÁTICA**
>
> No modelo de destino, o cadastro do local de entrega e de execução de cada operação passa a determinar quem é o ente credor e qual alíquota se aplica. Um erro de cadastro leva a imposto recolhido para o ente errado.

2.4 A industrialização por encomenda no IBS e na CBS

Regra. A LC nº 214/2025 não traz um regime geral para a industrialização por encomenda. O tema aparece apenas nas regras da Zona Franca de Manaus (arts. 445 a 449), que mandam considerar o valor agregado na industrialização quando o bem retorna ao encomendante. Fora delas, vale a regra geral: IBS e CBS incidem sobre operações onerosas com bens e serviços (art. 4º), e a base é o valor da operação (art. 12).

Interpretação. A remessa do material pelo encomendante e o seu retorno, sem cobrança, tendem a ficar fora da incidência, porque não são onerosos. A operação tributada é a industrialização cobrada pela TEN, somada ao material próprio aplicado. O local da operação admite duas leituras. Se a encomenda for tratada como serviço prestado fisicamente sobre bem móvel material, o local é o da prestação, Jacobina (art. 11, V). Se for tratada como fornecimento do bem resultante, o local é o da entrega da torre (art. 11, I).

Para o encomendante do regime regular, o crédito neutraliza o tributo nas duas leituras. O que muda é o ente que recebe o IBS, a alíquota aplicável e a classificação do documento fiscal. **Hipótese de trabalho:** definir a leitura com o encomendante, contrato a contrato, e parametrizar a nota com a classificação correspondente antes de 2027.

2.5 A não cumulatividade plena

Esta é a mudança de maior impacto para a indústria. O contribuinte do regime regular pode se creditar do IBS e da CBS incidentes em **todas as aquisições** de bens e serviços, exceto as de uso ou consumo pessoal e as hipóteses expressas na lei (LC nº 214, art. 47). Acaba a discussão sobre o que é insumo e o que é uso e consumo. Material de escritório, serviços de consultoria, manutenção predial, frete e energia passam a gerar crédito.

Em troca, o crédito passa a depender da **extinção do débito** na etapa anterior. Em regra, só há crédito quando o tributo foi efetivamente pago pelo fornecedor, pelo split payment ou pelo próprio adquirente. Enquanto esses mecanismos não estiverem plenamente implantados, a lei dispensa esse requisito (LC nº 214, art. 48).

As aquisições ligadas a saídas isentas ou imunes têm o crédito anulado proporcionalmente, salvo exportações e exceções legais (LC nº 214, arts. 49 a 51). O saldo credor pode ser compensado com débitos futuros ou ressarcido, nos prazos e condições da lei (arts. 53 e 54).

Um exemplo ajuda a medir a mudança. Parte dos serviços que uma fábrica contrata não gera crédito de PIS/Cofins hoje, porque não se enquadra como insumo: vigilância, corretagem, consultoria, transporte de pessoal, publicidade. Se esses serviços somarem R$ 165.000 por mês, o crédito de IBS e CBS a 26,5% será de R$ 43.725 por mês, desde que a nota venha correta e o tributo seja extinto (valores ilustrativos).

Na compra de fornecedor do Simples Nacional que recolhe o IBS e a CBS dentro do Simples, o crédito fica limitado ao valor efetivamente devido por esse regime (art. 47, § 9º). Para a TEN, o tema não alcança os insumos das torres, mas pode somar valores relevantes nas compras de uso e consumo e de ativo.

2.6 Split payment

O split payment é a segregação e o recolhimento do IBS e da CBS no momento da liquidação financeira da operação, feitos pelos prestadores de serviço de pagamento (LC nº 214, arts. 31 a 35). Na prática, quando o cliente paga a nota da torre, a parcela do tributo vai direto para o Fisco e a TEN recebe o valor líquido, abatidos os créditos já reconhecidos. O mecanismo será implantado de forma gradual, e o adquirente do regime regular pode recolher o tributo quando o meio de pagamento não permitir a segregação (art. 36).

O efeito sobre o caixa é relevante. Hoje a empresa recebe o tributo do cliente e o recolhe semanas depois. Com o split payment, esse intervalo desaparece. Ao mesmo tempo, o tributo pago aos fornecedores só volta como crédito na apuração. Uma indústria com estoque alto e ciclo longo de produção, como a de torres, sente esse descasamento no capital de giro.

2.7 Ganha, perde ou empata? O Caso 2

Mantida a receita líquida de tributos de hoje (R$ 3.000.000 – R$ 277.500 de PIS/Cofins = R$ 2.722.500), a mesma torre passa a ser vendida com IBS e CBS “por fora”. A chapa e os insumos custam R$ 1.100.000 sem tributo e chegam com IBS e CBS destacados; no IBS não há isenção para a chapa.

Memória de cálculo	Valor (R$)
Valor da torre sem tributos	2.722.500,00
CBS (8,8%)	239.580,00
IBS (17,7%)	481.882,50
Valor total cobrado do cliente	**3.443.962,50**
(–) Crédito de IBS/CBS sobre insumos (26,5% × R$ 1.100.000)	(291.500,00)
IBS/CBS a recolher pela TEN por torre	**429.962,50**
Crédito de IBS/CBS do cliente (regime regular)	721.462,50
Custo líquido da torre para o cliente	**2.722.500,00**

O valor da nota sobe e o tributo recolhido pela TEN aumenta. Mesmo assim, ninguém perde, desde que o cliente se credite. O crédito de ICMS que hoje se acumula deixa de existir, porque a saída da torre passa a ter débito e absorve os créditos das compras. Perde quem estiver fora dessa lógica: o cliente que não for contribuinte do regime regular, para quem os R$ 721.462,50 viram custo, e a empresa cujo contrato não acompanhe a mudança. Os clientes da TEN são, em regra, SPEs do Lucro Real que hoje já tomam crédito de PIS/Cofins sobre a torre, o que indica perfil de regime regular.

A resposta à pergunta “a reforma trará ganho ou perda para o Lucro Real?” depende menos do regime de apuração do IRPJ e mais de cinco fatores da própria operação:

- **cadeia de créditos:** quanto maior a parcela de insumos e serviços tributados, maior o crédito recuperado;
- **folha de pagamento:** salários não geram crédito; atividades intensivas em mão de obra tendem a carregar mais tributo;
- **benefícios atuais:** isenções e diferimentos de ICMS desaparecem com o imposto, e o ganho que representavam precisa ser medido;
- **perfil do cliente:** cliente com crédito absorve o tributo de forma neutra; cliente sem crédito sente o aumento de preço;
- **caixa:** o split payment e o crédito condicionado ao pagamento mudam o ciclo financeiro.

EM SÍNTESE

Para a indústria do Lucro Real com cadeia longa de insumos, a tendência é de neutralidade de carga e melhora na recuperação de crédito. As perdas vêm do fim dos benefícios, da folha sem crédito, do caixa preso no split payment e de contratos mal ajustados, não da alíquota em si.

2.8 Imposto Seletivo em síntese

O Imposto Seletivo incide uma única vez sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente: veículos, embarcações e aeronaves, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas e açucaradas, bens minerais, concursos de prognósticos e fantasy sport. A torre eólica não está na lista. O efeito para a TEN é indireto: a extração de minério de ferro está sujeita ao imposto, com alíquota máxima de 0,25%, e esse custo pode chegar ao preço do aço.

QUADRO LEGAL DO MÓDULO 2

Tema	Norma	O que estabelece	Fonte
Base constitucional	EC nº 132/2023; CF, arts. 153, VIII, 156-A e 195, V	Institui IBS, CBS e Imposto Seletivo, a não cumulatividade plena e a cobrança no destino	Planalto
Incidência e base	LC nº 214/2025, arts. 4º e 12	Operações onerosas com bens e serviços; tributo fora da própria base	Planalto
Apuração	LC nº 214/2025, art. 42	Apuração consolidada de todos os estabelecimentos; pagamento e ressarcimento centralizados	Planalto
Local da operação	LC nº 214/2025, art. 11, I, II, V e X	Bem móvel: local da entrega; serviço sobre bem móvel: local da prestação; serviço sobre imóvel: local do imóvel; demais: domicílio do adquirente	Planalto
Créditos	LC nº 214/2025, arts. 47 a 56	Crédito amplo condicionado à extinção do débito; limite nas compras do Simples (art. 47, § 9º); anulação nas saídas isentas; compensação e ressarcimento	Planalto
Split payment	LC nº 214/2025, arts. 31 a 36	Segregação e recolhimento na liquidação financeira; implantação gradual	Planalto
Comitê Gestor e transição	LC nº 227/2026	Comitê Gestor do IBS, processo administrativo e saldos de ICMS	Planalto

04 MÓDULO 3 – TRANSIÇÃO, BENEFÍCIOS E CRÉDITOS ACUMULADOS

O que acaba, quando acaba, o que pode ser compensado e o que fazer com os créditos acumulados até 2033.

Perguntas da equipe tratadas neste módulo: pergunta 2 – benefícios e créditos; pergunta 3 – SUDENE.

3.1 A linha do tempo de 2026 a 2033

Ano	O que acontece
2026	Ano de teste: CBS de 0,9% e IBS de 0,1%, compensáveis com PIS/Cofins; dispensa do recolhimento para quem cumpre as obrigações acessórias. Abre o prazo de habilitação ao Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais.
2027	PIS e Cofins extintos; CBS plena; IPI reduzido a zero (exceto ZFM); início do Imposto Seletivo; IBS mantido em 0,1%.
2028	Mesmo modelo de 2027. Encerra-se em 31/12/2028 o prazo atual do Convênio 101/97 e o prazo para habilitação ao Fundo.
2029	ICMS e ISS cobrados a 90% das alíquotas; IBS sobe na mesma proporção; os benefícios de ICMS se reduzem na mesma razão; começa a compensação pelo Fundo.
2030	ICMS e ISS a 80%. Em 30/06/2030 termina o prazo de fruição do Desenvolve da TEN.
2031	ICMS e ISS a 70%.
2032	ICMS e ISS a 60%. Em 31/12/2032 terminam o diferimento do art. 286, LXXVII, e os benefícios de ICMS remanescentes.
2033	ICMS e ISS extintos. Início da compensação dos saldos credores de ICMS homologados, atualizados pelo IPCA.

3.2 O destino de cada benefício

Com a extinção do ICMS, os benefícios ligados a ele terminam no máximo em 2032. Entre 2029 e 2032, perdem força à medida que o imposto é reduzido. A Constituição criou o Fundo de Compensação de Benefícios Fiscais ou Financeiro-fiscais do ICMS para compensar parte dessa perda, mas apenas para uma categoria específica de benefício: os **onerosos**, concedidos por prazo certo e sob condição (ADCT, art. 12; LC nº 214, art. 384).

Benefício	Até quando	O que muda	Compensação
Convênio 101/97	Prazo atual até 31/12/2028; depois depende de nova prorrogação; extinção com o ICMS	No IBS não há isenção para a torre: ela é tributada e o cliente se credita	Isenção geral, sem contrapartida: não se enquadra como benefício oneroso
Art. 286, LXXVII (diferimento)	31/12/2032	No IBS não há diferimento; o fornecedor destaca o tributo e a TEN se credita; o efeito passa a ser de caixa	Benefício geral, sem contrapartida: não se enquadra como oneroso

Benefício	Até quando	O que muda	Compensação
Desenvolve	30/06/2030	O ganho no diferimento da importação e do DIFAL do ativo perde valor com a redução do ICMS a partir de 2029	Benefício com contrapartidas de investimento, concedido em 2018: requisito central para o Fundo
SUDENE	Laudo de 2016 até 2025; novo laudo por 10 anos; novos projetos até 31/12/2028	Fora da reforma do consumo; laudo novo ou de renovação aprovado a partir de 2026 sujeito à LC nº 224/2025	Não se aplica
Ex-tarifário	Prazo da resolução	O ganho no Imposto de Importação continua; o reflexo no IPI some em 2027 e o no ICMS até 2033	Não se aplica
Lei do Bem	Sem prazo final	Exclusões no IRPJ e na CSLL continuam	Não se aplica

3.3 O Fundo de Compensação e a habilitação

O Fundo compensará, de 2029 a 2032, a redução do nível de benefícios onerosos de ICMS decorrente da transição. A habilitação é regulada pela Portaria RFB nº 635/2025 e deve ser pedida **para cada benefício**, de 1º de janeiro de 2026 a **31 de dezembro de 2028**. O benefício precisa ter sido concedido até 31 de maio de 2023 e estar regular, com as contrapartidas previstas no ato concessivo cumpridas.

A Receita Federal analisa o pedido e publica a declaração dos benefícios aptos. O titular precisa demonstrar a titularidade, a regularidade do benefício, o cumprimento das condições e a repercussão econômica. Na prática, isso exige um dossiê organizado: ato concessivo, comprovação dos investimentos e empregos, relatórios ao conselho do programa e cálculo do ganho mês a mês. No caso do Desenvolve da TEN, o ganho a demonstrar é o do diferimento do ICMS na importação e do DIFAL dos bens do ativo.

> **EM SÍNTESE**
>
> Benefício oneroso de ICMS sem dossiê e sem habilitação até 31/12/2028 perde o acesso à compensação. Isenções e diferimentos gerais terminam com o ICMS, sem compensação.

3.4 SUDENE e o IRPJ

A reforma do consumo não alterou o IRPJ, e a redução de 75% do imposto sobre o lucro da exploração, bem como o reinvestimento, seguem regidos pela legislação própria (MP nº 2.199-14/2001). A Lei nº 14.753/2023 prorrogou até 31/12/2028 o prazo para aprovação de novos projetos.

A mudança relevante veio de outra norma. A LC nº 224/2025 instituiu a redução linear de 10% dos benefícios tributários federais, com efeitos a partir de 2026 para o IRPJ. Para os incentivos regionais alcançados, a redução de 75% passa a 67,5% e o reinvestimento de 30% passa a 27%. A própria lei excluiu do corte os benefícios concedidos por **prazo determinado** a contribuintes que já tenham cumprido **condição onerosa**, entendida como o investimento previsto em projeto aprovado pelo Poder Executivo federal até 31/12/2025 (art. 4º, § 8º, IV). A IN RFB nº 2.305/2025 reproduz essa exceção.

A regra prática: laudo constitutivo emitido até 31/12/2025, em projeto de implantação, ampliação, modernização ou diversificação já realizado, mantém o percentual original durante o seu prazo. Projetos aprovados a partir de 2026 seguem os percentuais reduzidos.

No caso da TEN, o laudo constitutivo de 2016, emitido para a implantação da fábrica de Jacobina, garantiu a redução de 75% nos anos-calendário de 2016 a 2025, com o direito reconhecido pela Receita Federal. Em 2026 a empresa pede novo laudo, na modalidade modernização.

Regra: a fruição começa no ano seguinte ao da entrada em operação do projeto quando o laudo é expedido até o último dia útil de março desse ano; se for expedido depois, começa no próprio ano da expedição (MP nº 2.199-14/2001, art. 1º, §§ 1º e 2º), e dura 10 anos (§ 3º). **Interpretação:** um laudo de modernização expedido no fim de 2026 tende a alcançar o ano-calendário de 2026. Por ser ato emitido a partir de 2026, tende também a não se beneficiar da exceção do art. 4º, § 8º, IV, da LC nº 224/2025, que exige projeto aprovado até 31/12/2025, e a ficar com 67,5% de redução e 27% de reinvestimento. O texto do laudo dirá.

Há um ponto que antecede o percentual. A redução incide sobre o IRPJ calculado com base no lucro da exploração. Em período de prejuízo fiscal, não há lucro da exploração, e o incentivo não produz ganho. Ele volta a ter valor quando a empresa retorna ao lucro tributável, e o lucro da exploração, por sua vez, será afetado pela mudança de preços, custos e créditos no novo sistema.

3.5 Os créditos acumulados

PIS e Cofins. Os créditos não apropriados ou não utilizados até a extinção das contribuições permanecem válidos. Podem compensar a CBS e, atendidos os requisitos, ser ressarcidos ou compensados com outros tributos federais (LC nº 214, art. 378). Os créditos sobre depreciação de bens do ativo continuam a ser apropriados como crédito presumido de CBS (art. 380); para quem toma o crédito do ativo de forma integral na aquisição, essa regra tem pouco efeito, porque não há parcelas a apropriar. Há ainda crédito presumido de CBS sobre o estoque existente em 1º/01/2027, nas hipóteses da lei (art. 381). Na TEN, os débitos mensais de PIS/Cofins sobre o faturamento superam os créditos, e o saldo acumulado vem sendo consumido na própria apuração. A tendência é que pouco saldo chegue a 2027. O ponto é escriturar até dezembro de 2026 todos os créditos a que a empresa tem direito e manter em dia os pedidos de ressarcimento já feitos.

IPI. O IPI não é extinto. A partir de 2027 suas alíquotas ficam reduzidas a zero, exceto para produtos com industrialização incentivada na Zona Franca de Manaus (ADCT, art. 126, III). **Regra:** o saldo credor acumulado em cada trimestre pode ser ressarcido ou compensado com outros tributos federais (Lei nº 9.779/1999, art. 11). **Interpretação:** com os insumos nacionais também a zero, o crédito novo tende a cessar em 2027; o saldo formado até lá continua sujeito ao ressarcimento, porque a LC nº 214/2025 não traz regra de transição própria para ele. A ação é pedir o ressarcimento a cada trimestre, sem deixar saldo parado.

ICMS. O saldo credor existente em 31/12/2032, regularmente escriturado e homologado pelo Estado, será reconhecido e compensado com o IBS (LC nº 227/2026, arts. 132 a 141). As regras principais:

- o pedido de homologação deve ser protocolado em até 5 anos a partir de 1º/01/2033, e o Estado tem 24 meses para se pronunciar; sem resposta, há homologação tácita (art. 134);
- o saldo é atualizado pelo IPCA a partir de 2033 (art. 133);
- os créditos do CIAP são compensados pelo prazo remanescente das 48 parcelas; os demais, em **240 parcelas mensais** (art. 137);
- o saldo homologado pode ser transferido a empresas do grupo ou a terceiros (art. 138), e o que não puder ser compensado é ressarcido em dinheiro nas mesmas parcelas (art. 139).

Para a TEN, a questão não é criar um destino para o saldo, porque ele já existe: compensação do DIFAL, pagamento autorizado do ICMS de importação de uso e consumo e transferência a terceiros. O ponto até 2032 é manter esse giro e decidir quanto do saldo pode sobrar em 31/12/2032, sabendo que o que sobrar será recuperado em 20 anos.

ATENÇÃO NA PRÁTICA

O CIAP tem regra própria na transição: o crédito do ativo é compensado pelo prazo que faltar das 48 parcelas. Só entra nessa conta o crédito escriturado. A regra das 48 parcelas está na LC nº 87/1996, art. 20, § 5º. Se o sistema não estiver parametrizado para o CIAP, o crédito de ICMS do ativo comprado com imposto destacado deixa de ser aproveitado hoje e não chega a 2033.

3.6 Caso 3 – O saldo credor e o caixa

Se a TEN chegar a 31/12/2032 com R$ 25.000.000 de saldo credor de ICMS homologado, o valor será compensado com IBS em 240 parcelas. Ao mesmo tempo, o fim do diferimento dos insumos importados passa a exigir o pagamento do IBS e da CBS no desembaraço, recuperados depois como crédito.

Memória de cálculo	Valor (R$)
Saldo credor de ICMS em 31/12/2032	25.000.000,00
Número de parcelas mensais (LC nº 227/2026, art. 137)	240
Parcela mensal compensável com IBS (antes da atualização pelo IPCA)	**104.166,67**
Prazo para recuperar todo o saldo	20 anos
IBS/CBS sobre R$ 200.000 de insumos importados, sem diferimento (26,5%)	53.000,00 por torre
Desembolso adiantado com 4 torres por mês	**212.000,00 por mês**

O primeiro número mostra que saldo credor de ICMS carregado até 2033 vira um recebível de longo prazo: mais de R$ 100 mil por mês durante 20 anos, que poderiam estar no caixa antes. A estratégia é reduzir esse saldo antes da extinção: manter o uso no DIFAL e na importação, seguir com as transferências e evitar que ele cresça. O segundo número mostra o efeito de caixa: o tributo que hoje fica diferido na importação passa a ser pago no desembaraço e só volta como crédito na apuração. Com a retomada das importações em novos projetos, esse efeito precisa entrar na projeção de capital de giro.

EM SÍNTESE

Saldo credor de ICMS deve ser usado ou monetizado antes de 2033. Créditos de PIS/Cofins devem ser integralmente escriturados até dezembro de 2026. O fim do diferimento pede planejamento de capital de giro.

QUADRO LEGAL DO MÓDULO 3

Tema	Norma	O que estabelece	Fonte
Transição	ADCT, arts. 125 a 133 (EC nº 132/2023); LC nº 214/2025, arts. 343 a 348	Alíquotas de teste, extinção de PIS/Cofins e IPI zero em 2027, redução do ICMS de 2029 a 2032	Planalto
Fundo de Compensação	ADCT, art. 12; LC nº 214/2025, art. 384	Compensação de benefícios onerosos de ICMS de 2029 a 2032	Planalto

Tema	Norma	O que estabelece	Fonte
Habilitação ao Fundo	Portaria RFB nº 635/2025	Pedido por benefício de 01/01/2026 a 31/12/2028; benefícios concedidos até 31/05/2023	DOU
Saldo de ICMS	LC nº 227/2026, arts. 132 a 141	Homologação, IPCA, 240 parcelas, CIAP, transferência e ressarcimento	Planalto
Saldo de PIS/Cofins	LC nº 214/2025, arts. 378 a 383	Manutenção dos créditos, depreciação e estoques	Receita Federal
IPI	ADCT, art. 126, III; Lei nº 9.779/1999, art. 11	Alíquota zero a partir de 2027, salvo ZFM; ressarcimento do saldo credor trimestral	Planalto
Corte de benefícios federais	LC nº 224/2025, art. 4º, § 8º, IV; IN RFB nº 2.305/2025	Redução linear de 10% e exceção para benefício oneroso com projeto aprovado até 31/12/2025	Planalto
SUDENE	MP nº 2.199-14/2001, art. 1º, §§ 1º a 3º; Lei nº 14.753/2023	Redução de 75% do IRPJ; início da fruição conforme a data do laudo; 10 anos; aprovação de projetos até 31/12/2028	Planalto

05 MÓDULO 4 – CONTROLES INTERNOS, CONTRATOS E AGENDA 2026

Transformar o conteúdo em rotina: controles que garantem crédito e conformidade, contratos que protegem a margem e as ações que precisam começar agora.

Perguntas da equipe tratadas neste módulo: pergunta 4 – controles internos; pergunta 5 – riscos e ações.

4.1 A matriz de controles internos

No novo sistema, o crédito deixa de ser uma questão de interpretação sobre o que é insumo e passa a ser uma questão de **prova e processo**: documento fiscal válido, tributo destacado, pagamento extinto, cadastro correto.

A TEN não parte do zero. O SAP já emite documentos com os campos de IBS e CBS, a apuração é feita por equipe própria, o cadastro de NCM foi revisado e é atualizado a cada projeto, e há conciliação de créditos, dossiê de obrigações, lista de benefícios com vencimentos, Sistema de Gestão Integrado e auditoria externa. A matriz abaixo serve para conferir lacunas nessa estrutura, controle por controle.

Controle	O que garante	Evidência	Área líder
Cadastro fiscal de itens	NCM de produtos e NBS de serviços corretos	Cadastro revisado e trilha de alterações	Fiscal + Engenharia
Cadastro de destino	UF e município de entrega e execução de cada operação	Pedido e contrato com local definido	Comercial + Service
Validação de crédito na entrada	Crédito só com documento válido e tributo extinto	Conferência automática no recebimento	Fiscal + Compras
Qualificação de fornecedores	Regime, regularidade e capacidade de emissão; optantes pelo Simples identificados	Ficha cadastral atualizada	Compras
Requisição e recebimento	Descrição, uso e local de aplicação do item; conferência da nota com o pedido	Requisição completa e nota conferida	Requisitantes + Almoxarifado
Conciliação mensal de créditos	ICMS, CIAP parametrizado no sistema, PIS/Cofins e IBS/CBS conciliados	Relatório mensal assinado	Contabilidade
Dossiê dos benefícios	Prova das contrapartidas e do ganho	Pasta por benefício, atualizada	Tributário + Controladoria
Gestão dos saldos credores	Plano de uso do ICMS até 2032; ressarcimento trimestral do IPI	Projeção e pedidos trimestrais	Tributário + Financeiro
Classificação da encomenda	Leitura do local e classificação da nota de industrialização no IBS/CBS	Parecer por contrato e parametrização	Fiscal + Comercial
Apuração centralizada	Matriz e fábrica numa só apuração de IBS/CBS (LC nº 214, art. 42)	Rotina de consolidação	Fiscal + Contabilidade
Governança contratual	Cláusula tributária e revisão de contratos longos	Modelo aprovado e checklist	Jurídico + Comercial

4.2 Quem faz o quê no dia a dia

O crédito de IBS e CBS se ganha ou se perde muito antes da apuração. Ele depende de cada pessoa que pede, recebe, contrata ou paga alguma coisa.

Área	O que muda na rotina
Requisitantes e Compras	Descrever o item e o uso de forma clara; indicar o local de aplicação; verificar se o fornecedor é do Simples Nacional
Almoxarifado e recebimento	Conferir a nota com o pedido; verificar o destaque de IBS e CBS; devolver ou registrar a divergência antes da entrada
Facilities e RH	Exigir nota fiscal dos serviços contratados (manutenção, limpeza, transporte, alimentação); informar o local onde o serviço foi prestado
Administração e Financeiro	Programar o caixa com o split payment; pagar apenas documento validado
Contabilidade e Fiscal	Conciliar créditos; manter o CIAP, o dossiê dos benefícios e a projeção do saldo credor

4.3 Preço e contratos

Contratos de fornecimento de torres costumam ter prazo longo, com entregas que atravessam os marcos da transição: 2027, quando PIS/Cofins dão lugar à CBS e o IPI vai a zero, e o período de 2029 a 2033, quando o ICMS é substituído pelo IBS.

A TEN já contrata da forma mais protegida: o preço é fixado **sem tributos**, os tributos são acrescidos na nota, e os contratos têm cláusula de reequilíbrio tributário e cambial (variação do real frente ao dólar). O risco, portanto, não está em quem fica com a diferença, e sim em **aplicar bem a cláusula** quando a forma de cálculo do tributo mudar.

4.4 Caso 4 – Contrato fechado em 2026, entregas em 2027 e 2033

A TEN assinou em 2026 a venda de uma torre pelo preço líquido de R$ 2.722.500, sem tributos. Em 2026, o PIS e a Cofins são calculados “por dentro”. Em 2027, entram a CBS (8,7%, já com a redução de 0,1 ponto percentual) e o IBS de 0,1%, ambos “por fora”. Em 2033, valem as alíquotas de referência de 26,5%.

Item	2026	2027	2033
Preço líquido contratado	2.722.500,00	2.722.500,00	2.722.500,00
PIS/Cofins (9,25% por dentro)	277.500,00	–	–
CBS	–	236.857,50	239.580,00
IBS	–	2.722,50	481.882,50
Valor total da nota	**3.000.000,00**	**2.962.080,00**	**3.443.962,50**
Crédito do cliente (regime regular)	277.500,00	239.580,00	721.462,50
Custo líquido para o cliente	**2.722.500,00**	**2.722.500,00**	**2.722.500,00**

Com o preço sem tributos, a receita da TEN fica constante e o custo líquido do cliente com crédito também. O que muda é o valor da nota: cai R$ 37.920 em 2027, porque o tributo deixa de ser calculado por dentro, e sobe R$

443.962,50 em 2033. A nota de 2033 é a mesma do Caso 2. Essas variações são esperadas, e a cláusula deve deixar claro que não configuram desequilíbrio.

Para a aplicação da cláusula nas entregas de 2027 e de 2029 a 2033, vale conferir:

- **definição de tributos:** a cláusula alcança CBS, IBS e Imposto Seletivo, e não só os tributos vigentes na assinatura;
- **forma de cálculo:** prevê a passagem do cálculo por dentro (PIS/Cofins, ICMS) para o cálculo por fora (CBS, IBS);
- **custo tributário dos insumos:** define se o reequilíbrio cobre só os tributos da venda ou também mudanças no custo, como o fim do diferimento e o novo crédito sobre uso e consumo;
- **crédito do cliente:** registra que o comprador está no regime regular e que a variação da nota é neutra para ele;
- **gatilho e demonstrativo:** define o fato que dispara a revisão, o prazo e o demonstrativo de cálculo;
- **câmbio separado:** mantém o reequilíbrio cambial com índice, data-base e cálculo próprios, sem misturar com o tributário;
- **split payment:** ajusta as condições de pagamento ao recebimento líquido do tributo.

MODELO DE CLÁUSULA (REFERÊNCIA PARA CONFERÊNCIA)

"O preço contratado não inclui tributos incidentes sobre o fornecimento. Serão acrescidos ao preço, e destacados no documento fiscal, os tributos devidos conforme a legislação vigente na data de cada faturamento, inclusive CBS, IBS, Imposto Seletivo e, enquanto vigentes, ICMS, ISS, PIS e Cofins. A variação do valor total do documento fiscal decorrente da substituição desses tributos não constitui desequilíbrio. Alterações de alíquota, base de cálculo, regime de crédito ou criação e extinção de tributos posteriores à assinatura que afetem o custo do fornecimento serão repassadas ao preço, para mais ou para menos, mediante demonstrativo de cálculo apresentado pela parte interessada."

4.5 Os três maiores riscos e a agenda de 2026

Risco	Ações para iniciar em 2026
1. Perda de valor de créditos e benefícios	Manter o giro do saldo credor de ICMS (DIFAL, importação e transferências) e projetá-lo até 2032; parametrizar o CIAP no sistema; montar o dossiê do Desenvolve e pedir habilitação ao Fundo até 31/12/2028; acompanhar os percentuais e o ano inicial do novo laudo SUDENE; escriturar todos os créditos de PIS/Cofins até dezembro de 2026; pedir a cada trimestre o ressarcimento do saldo credor de IPI.
2. Preço e contratos mal calibrados	Simular a torre em 2027, 2029 e 2033; conferir a cláusula de reequilíbrio dos contratos com entregas a partir de 2027; confirmar o regime dos clientes; incluir na projeção o efeito de caixa das importações sem diferimento.
3. Falha de cadastro, sistema e documento	Manter a revisão de NCM e NBS a cada projeto; cadastrar o local de execução dos serviços; identificar fornecedores do Simples; definir a classificação da industrialização por encomenda; preparar a apuração centralizada; treinar requisitantes e recebimento; definir rotina de split payment e projeção de caixa.

Período	Entregas da agenda
4º trimestre de 2026	Inventário de créditos; parametrização do CIAP; escrituração completa de PIS/Cofins; ressarcimento do IPI; cadastro do local dos serviços; leitura da encomenda.

Período	Entregas da agenda
1º semestre de 2027	Primeiros faturamentos com CBS plena; aplicação da cláusula de reequilíbrio nas entregas; conciliação de IBS/CBS.
2º semestre de 2027 a 2028	Dossiê e pedido de habilitação ao Fundo; plano de uso do saldo credor; simulações de 2029.
2029 a 2032	Acompanhamento da redução do ICMS e dos benefícios; ajuste de preços; monitoramento do Fundo.

QUADRO LEGAL DO MÓDULO 4

Tema	Norma	O que estabelece	Fonte
Documento e crédito	LC nº 214/2025, art. 47	Crédito condicionado a documento fiscal idôneo e à extinção do débito	Planalto
Split payment	LC nº 214/2025, arts. 31 a 36	Recolhimento na liquidação financeira	Planalto
Fundo de Compensação	Portaria RFB nº 635/2025	Prazo final de habilitação em 31/12/2028	DOU
Saldo de ICMS	LC nº 227/2026, arts. 132 a 141	Regras de homologação e uso a partir de 2033	Planalto

06 RESPOSTAS ÀS CINCO PERGUNTAS DA EQUIPE TEN

1. A reforma trará ganhos ou perdas para empresas do Lucro Real?

Depende do perfil da operação, não do regime de apuração do IRPJ. Para uma indústria de torres, com cadeia longa de insumos, a tendência é de neutralidade de carga e melhora na recuperação de crédito, porque a torre passa a gerar débito e absorve os créditos das compras. As perdas possíveis estão no fim gradual dos benefícios de ICMS, na folha de pagamento que continua sem crédito, no caixa retido pelo split payment e em contratos que não acompanham a mudança. O "zero a zero" existe na alíquota; o resultado final depende de como a empresa administra créditos, preço e contratos.

2. Os benefícios de ICMS, IPI e PIS/Cofins serão extintos? Como ficam os créditos?

Os benefícios de ICMS terminam com o imposto, até 2032, e perdem força a partir de 2029. Apenas os onerosos, concedidos por prazo certo e sob condição, podem ser compensados pelo Fundo de 2029 a 2032, mediante habilitação até 31/12/2028; para a TEN, o Desenvolve é o benefício com esse perfil, e o ganho a demonstrar é o do diferimento na importação e no DIFAL do ativo. A isenção do Convênio 101/97 e o diferimento do art. 286 terminam sem compensação. Os benefícios de IPI perdem objeto com a alíquota zero em 2027, e o saldo credor de IPI deve ser pedido em ressarcimento a cada trimestre. Os créditos de PIS/Cofins continuam válidos após 2027, e os pedidos de ressarcimento em curso seguem seu rito; o saldo de ICMS de 31/12/2032 será homologado, atualizado pelo IPCA e compensado com IBS em 240 parcelas, e o CIAP segue o prazo restante. Os créditos futuros serão de IBS e CBS: amplos, mas dependentes de documento e pagamento.

3. A redução de 75% do IRPJ e o reinvestimento da SUDENE sofrerão impacto?

Não pela reforma do consumo, que não trata do IRPJ. O impacto veio da LC nº 224/2025, que reduziu os benefícios federais em 10%: nos casos alcançados, a redução passa a 67,5% e o reinvestimento a 27%. Ficam fora do corte os benefícios por prazo determinado com investimento em projeto aprovado até 31/12/2025. O laudo de 2016 da TEN cobriu os anos de 2016 a 2025. Um laudo de modernização expedido em 2026 tende a alcançar o próprio ano de 2026, pela regra da MP nº 2.199-14, e a seguir os percentuais reduzidos (interpretação). E o incentivo só gera ganho quando há lucro da exploração: em ano de prejuízo fiscal, não há redução a aproveitar.

4. Quais controles internos devem ser criados?

A TEN já tem a base: SAP com IBS e CBS, equipe própria, conciliações, dossiê de obrigações e auditoria externa. Mais do que criar controles, trata-se de conferir as lacunas da matriz do Módulo 4: CIAP no sistema, ressarcimento do IPI, classificação da encomenda, apuração centralizada, validação do crédito de IBS/CBS na entrada, fornecedores do Simples, local de execução dos serviços, requisição e recebimento, dossiê do Desenvolve e aplicação da cláusula contratual. Todos têm um ponto em comum: transformam crédito e benefício em algo comprovável.

5. Quais os três maiores riscos até 2033 e que ações devem começar em 2026?

Perda de valor de créditos e benefícios; preço e contratos mal calibrados; falhas de cadastro, sistema e documento. As ações para 2026 estão no item 4.5: giro do saldo credor e CIAP, dossiê e habilitação do Desenvolve, aplicação da cláusula de reequilíbrio, local dos serviços e rotina das áreas que compram e recebem.

07 GLOSSÁRIO

Termo	Significado
Benefício oneroso	Benefício concedido por prazo certo e sob condição, com contrapartidas do beneficiário, como investimento e geração de empregos.
CBS	Contribuição Social sobre Bens e Serviços, federal, que substitui o PIS e a Cofins.
CIAP	Controle de Crédito de ICMS do Ativo Permanente; registra o crédito do imobilizado em 48 parcelas.
Cláusula de reequilíbrio	Regra contratual que ajusta o preço quando tributos, custos ou câmbio mudam depois da assinatura.
Comitê Gestor do IBS	Entidade de Estados e Municípios que administra o IBS.
Crédito financeiro	Crédito sobre todas as aquisições com tributo, salvo uso e consumo pessoal e exceções legais.
DIFAL	Diferencial entre a alíquota interna do Estado de destino e a alíquota interestadual.
Diferimento	Adiamento do lançamento e do pagamento do imposto para uma etapa posterior.
Destino	Princípio pelo qual o tributo pertence ao ente onde o bem é entregue ou o serviço é consumido.
Fundo de Compensação	Fundo da União que compensa, de 2029 a 2032, a perda de benefícios onerosos de ICMS.
IBS	Imposto sobre Bens e Serviços, de Estados e Municípios, que substitui o ICMS e o ISS.
Industrialização por encomenda	Operação em que o encomendante fornece material, por remessa ou por conta e ordem, e o industrializador cobra pela industrialização e devolve o bem pronto.
Imposto Seletivo	Imposto federal sobre bens e serviços prejudiciais à saúde ou ao meio ambiente.
Lucro da exploração	Base de cálculo do incentivo SUDENE, derivada do lucro líquido ajustado.
“Por fora”	Tributo que não integra a própria base de cálculo e é destacado à parte no documento.
Saldo credor	Crédito acumulado que excede os débitos do período.
SPE	Sociedade de propósito específico, usada em regra para cada parque eólico.
Split payment	Recolhimento do tributo no momento do pagamento, feito pelo sistema financeiro.